Ajuntament de Calaf

Plaça Gran, 2
08280 Calaf
T. 938 698 512
www.calaf.cat
calaf@calaf.cat

Jordi Badia Perea (1 de 3)
ALCALDE
Data Signatura: 13/07/2021
HASH: d6abbbc3894afa507790feae979385cc
Ajuntament de Calaf

Joan Miquel Roig Mestre (2 de 3)
SECRETARI INTERVENTOR
Data Signatura: 13/07/2021
HASH: 87e59044536234 57c5302798354950 6d
Ajuntament de Calaf

REÑÉ SAPERA, JOEL (3 de 3)
Tercer
Data Signatura: 19/07/2021
HASH: 3d407d683df00229b17d4a6a3f879462
NIF P0803100G

CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE CALAF I L'ASSOCIACIÓ DE DIABLES ALTA SEGARRA

REUNITS

Per una banda, el Sr. Jordi Badia Perea, Alcalde de l'Ajuntament de Calaf amb CIF P-0803100-G; assistit pel Secretari-Interventor de la corporació, Joan Miquel Roig Mestre.

D'altra banda, el Sr. Joel Reñé Sapera en virtut de responsable de l'entitat, ASSOCIACIÓ DIABLES ALTA SEGARRA (en endavant "l'entitat"), amb CIF G-66613712 i seu social a la carretera Llarga, 11 de Calaf, actuant amb nom i representació d'aquesta.

MANIFESTEN

L'Ajuntament de Calaf vol impulsar el teixit associatiu de la vila així com buscar una forma eficient de col·laboració amb les entitats culturals.

DIABLES ALTA SEGARRA és una organització que té per finalitat la organització de festes tradicionals de caire popular basats en cultura del foc, la divulgació i promoció del patrimoni cultural de la zona, com per exemple el bestiari. Afavorir la participació de la gent de Calaf i rodalies en la organització i creació d'actes lúdics i populars adreçats a tots els públics. Ser eina d'unió i desenvolupament pel jovent del territori.

1. L' Objecte del conveni

Aquest conveni s'emmarca al Reglament de subvencions i convenis de caràcter general previst en l'article 178 del Decret 2/2003 del Text Refós de la llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i està adaptat a la llei Estatal 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions.

L'objectiu d'aquest document és establir un conjunt de pactes que configuren una línia de cooperació entre l'entitat i l'Ajuntament. El suport que regula aquest conveni serà en relació al suport econòmic de l'Ajuntament per a l'entitat.

2. La durada i naturalesa del conveni

La vigència d'aquest conveni serà del següent període: Entre l'1 de gener del 2021 i el 31 de desembre del 2021.

Aquest conveni té caràcter voluntari i eventual, és lliurement revocable i reduïble en tot moment, no genera cap dret a l'obtenció d'altres subvencions en anys posteriors, llevat que s'hagin concedit amb el caràcter de despeses pluriennals, i no es poden al·legar com a precedent.

Les subvencions estan afectes al compliment de la finalitat d'interès general a què es condicioni l'atorgament i tenen caràcter no devolutiu, sense perjudici del reintegrament inherent a l'incompliment de les condicions i càrregues imposades en l'acte de concessió.

Codi Validació: 564J2J652RGERFGHKTJLE7YZP | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 13

En qualsevol cas, l'Ajuntament quedarà exempt de qualsevol responsabilitat civil, mercantil, laboral o de qualsevol mena derivada de les actuacions a què quedin obligades les persones o l'entitat subvencionada.

3. PACTEN

PRIMER- Drets i Obligacions de l'Ajuntament

A. En relació als equipaments i les activitats:

L'Ajuntament oferirà el suport logístic i la publicitat i difusió necessaris per la realització de les activitats programades que contribueixen a la promoció de la cultura popular i tradicional.

B. En relació a la gestió econòmica:

L'ajut econòmic a l'entitat per part de l'Ajuntament s'estableix en MIL CINC-CENTS € (1.500 EUROS) anuals corresponents a l'activitat prevista per a l'any 2021:

- Espectacle pirotècnic Festa Major i d'altres si s'escau...
-

Aquest ajut queda regulat amb el Reglament de convenis i subvencions de l'Ajuntament de Calaf.

SEGON- Drets i Obligacions de l'entitat

A. En relació als equipaments i les activitats:

Per mitjà d'aquest conveni es pacta la cessió d'ús dels dracs cucarell i cucamil, amb caràcter exclusiu, a l'Associació Diables de l'Alta Segarra, sense perjudici del seu caràcter municipal.

En cas de dissolució de l'entitat, els dracs passaran a mans de l'Ajuntament de Calaf.

L'entitat es farà responsable de les activitats culturals o recreatives dinamitzades per la pròpia entitat participant de forma activa en la promoció de la cultura popular i tradicional.

Es farà càrrec de la gestió quotidiana de les activitats i de l'equipament municipal que utilitzi i avisarà amb suficient antelació a l'ajuntament de possibles reparacions d'avaries o desperfectes.

Complirà amb la normativa de la Llei 26/2015 del 28 de Juliol de Protecció de la infància, si es dóna el cas.

B. En relació a la gestió econòmica:

Gestionarà els ingressos i costos del usuaris en concepte d'activitats culturals, recreatives o formatives o d'altres activitats complementàries, així com, les seves obligacions amb hisenda i es farà càrrec del costos de fixes, monitoratges o altres despeses necessàries per a les activitats pròpies.

Codi Validació: 564J2J652RGERFGHKTJLE7YZP | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 13

L'Entitat es compromet a fer present en tota la documentació i propaganda gràfica de l'entitat, així com els panells informatius l'escut i el logotip de l'Ajuntament de Calaf i, especialment, en aquells espais destinats al lluïment dels seus patrocinadors, en una mida superior.

L'entitat haurà de justificar l'aplicació de la part monetària de la subvenció amb la presentació dels següents documents en els terminis establerts tal i com marca el capítol 5 del Reglament de Convenis i Subvencions.

- Memòria de l'activitat realitzada (MODEL DE JUSTIFICACIÓ ANNEX al present conveni)

- Factures que justifiquin l'import subvencionat i del valor dels ingressos generats. Aquestes factures hauran d'anar a nom de l'entitat o persona sol·licitant, hauran de fer referència a les despeses generades per l'activitat objecte d'ajut i hauran de ser originals o fotocòpies compulsades. Igualment hauran de reunir els requisits tècnics exigits per les lleis i els reglaments que regulen les característiques de les factures i el del seu contingut.

- Un exemplar de la documentació pròpia de l'activitat i tres exemplars de la propaganda escrita relativa a l'activitat

La documentació justificativa haurà de ser lliurada abans del dia 31 de desembre de 2021.

D'acord amb el Capítol 6 del Reglament de Convenis i Subvencions, el pagament dels ajuts atorgats es farà efectiu prèvia justificació de la despesa i informe del departament responsable. Malgrat això, l'Ajuntament podrà realitzar pagaments parcials, en funció de l'activitat que s'hagi de realitzar.

L'article 15.1 de la llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern estableix que les administracions públiques han de fer pública, entre d'altres, la informació relativa al control financer de les subvencions i els ajuts públics atorgats així com la justificació o retiment de comptes per part dels beneficiaris de la subvenció o ajut atorgats.

Igualment, l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, imposa obligacions a les entitats beneficiàries de fons públiques, entre les quals destaca el retiment de comptes i el sotmetiment de les actuacions de comprovació proposades per l'autoritat concedent.

Per aquest motiu, les entitats que reben fons públics, com el cas que ens ocupa, procedents de l'ajuntament, caldrà que presentin juntament amb les factures (que avalen l'import de la subvenció concedida) l'estat de comptes de l'entitat a data límit 31 de desembre de l'any en curs.

C. En relació als recursos humans i participants:

Contractarà el personal necessari o buscarà col·laboradors per a la dinamització de les activitats realitzades per l'entitat, fent-se responsable de la Seguretat Social dels seus treballadors.

Codi Validació: 564J2J652RGERFGHKTJLE7YZP | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 13

Vetllarà per a la seguretat dels participants i públic dels espectacles pirotècnics que organitzi contractant la seva pròpia assegurança de Responsabilitat Civil i assegurança d'accidents personals.

TERCER**-** La signatura d'aquest conveni suposa l'assistència obligatòria, per a membres de la junta i personal que estiguin implicats en activitats amb infants i adolescents, a la formació gratuïta de prevenció i intervenció enfront de l'assetjament entre iguals que es promourà des de l'Ajuntament de Calaf i el Consell Comarcal. I que te l'objectiu de donar eines i recursos, així com l'assimilació d'un protocol conjunt, al personal acompanyant dels infants i adolescents.

QUART.-*Residus*

L'entitat es compromet, en la mesura del possible, a aplicar mesures que permetin, fruit de la seva activitat interna i d'aquelles en les que organitzi o col·labori, la màxima minimització possible de generació de residus. En el moment de la justificació, haurà d'exposar quines mesures ha pres per tendir cap al Residu Zero i els justificants corresponents (factures, fotografies ...). L'entitat podrà sol·licitar assessorament en aquesta matèria a l'àrea de medi ambient de l'Ajuntament.

CINQUÈ- Vigència del conveni.

Aquest conveni es mantindrà vigent fins les dates exposades en el punt número 2 (Durada i Naturalesa del conveni) per a l'obtenció d'un ajut econòmic. Havent-se d'acordar expressament la seva pròrroga.

SISÈ- Causes de revisió i extinció del conveni.

Així les dues parts s'obliguen en els termes fixats en el document. El no acompliment d'aquests termes suposarà la denúncia del present conveni i, per tant, de seva anul·lació.

SETÈ- L'import d'aquestes subvencions d'aquest conveni aniran a càrrec de la partida pressupostària 92400/48000 "subvencions a entitats del pressupost vigent.

I perquè així consti, el ratifiquen i el signen ambdues parts, per duplicat exemplar i a un sol efecte, en el lloc i data indicats a l'encapçalament. En dono fe.

Calaf, datat i signat electrònicament

Codi Validació: 564J2J652RGERFGHKTJLE7YZP | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 13

ANNEX I

MEMÒRIA DESCRIPTIVA DE L'ACTUACIÓ

IDENTIFICACIÓ DEL BENEFICIARI:	
NOM DE L'ACTUACIÓ O ACTUACIONS:	
DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:	

ANTECEDENTS I JUSTIFICACIÓ DE L'ACTUACIÓ:	
OBJECTIUS I RESULTATS ACONSEGUITS:	
COM S'HA DUT A TERME:	
AVALUACIÓ:	

Datat i signat electrònicament

Codi Validació: 564J2J652RGERFGHKTJLE7YZP | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPúblico Gestiona | Pàgina 5 de 13

ANNEX II

MEMÒRIA ECONÒMICA DE L'ACTUACIÓ

IDENTIFICACIÓ DEL BENEFICIARI	
NOM DE L'ACTUACIÓ O ACTUACIONS:	
APORTACIÓ DE L'AJUNTAMENT	€

Faig constar que,

El beneficiari (_____) ha reconegut les obligacions recollides en aquesta relació de despeses i que han estat destinades a l'actuació referida.

Les despeses relacionades són despeses elegibles d'acord amb el règim regulador de la subvenció atorgada a l'efecte.

La quantia de l'aportació efectuada per el Ajuntament de Calaf , conjuntament amb les altres fonts específiques de finançament de l'actuació, no supera el seu cost total.

Aquest entitat té arxivats i a disposició del Ajuntament de Calaf tots els documents originals justificatius de les obligacions referides en el present faig constar, així com dels ingressos que financen l'actuació i seran conservats per un període no inferior als 6 anys.

L'ens destinatari està al corrent del pagament de les seves obligacions fiscals i amb la Seguretat Social.

Codi Validació: 564J2J652RGERFGHKTJLE7YZP | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 13

I. JUSTIFICACIÓ DE LES DESPESES:

Relació de despeses directes

Nº Factura	Data	Proveïdor	Descripció	Import	Percentatge	Total imputat

Total justificat..... €

II. ESTRUCTURA DE FINANÇAMENT I COST TOTAL DE L'ACTUACIÓ:

COST	
A càrrec de l'ens destinatari:	
A càrrec de l'ajuntament:	
A càrrec d'altres administracions	
TOTAL INGRESSOS:	

III. OBSERVACIONS:

Datat i signat electrònicament

Codi Validació: 564J2J652RGERFGHKTJLE7YZP | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 7 de 13

ANNEX III

CONVENIO ENTRE El AYUNTAMIENTO DE CALAF Y LA ASOCIACIÓN DE DIABLES L'ALTA SEGARRA

REUNIDOS

Por un lado, el Sr. Jordi Badia Perea, Alcalde del Ayuntamiento de Calaf con CIF P-0803100-G; asistido por el Secretario-Interventor de la corporación, Joan Miquel Roig Mestre.

Por otro lado, el Sr. Joel Reñé Sapera en virtud de responsable de la entidad, ASOCIACIÓN DIABLOS ALTA SEGARRA (en adelante "la entidad"), con CIF G-66613712 y sede social a la carretera Larga, 11 de Calaf, actuando con nombre y representación de esta.

MANIFIESTAN

El Ayuntamiento de Calaf quiere impulsar el tejido asociativo de la villa así como buscar una forma eficiente de colaboración con las entidades culturales.

DIABLOS ALTA SEGARRA es una organización que tiene por finalidad la organización de fiestas tradicionales de cariz popular basados en cultura del fuego, la divulgación y promoción del patrimonio cultural de la zona, como por ejemplo el bestiario. Favorecer la participación de la gente de Calaf y cercanías en la organización y creación de actos lúdicos y populares dirigidos a todos los públicos. Ser herramienta de unión y desarrollo por la juventud del territorio.

1. El Objeto del convenio

Este convenio se enmarca al Reglamento de subvenciones y convenios de carácter general previsto en el artículo 178 del Decreto 2/2003 del Texto Refundido de la ley Municipal y de Régimen Local de Cataluña y está adaptado a la ley Estatal 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

El objetivo de este documento es establecer un conjunto de pactos que configuran una línea de cooperación entre la entidad y el Ayuntamiento. El apoyo que regula este

Codi Validació: 564J2J652RGERFGHKTJLE7YZP | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPúblico Gestiona | Pàgina 8 de 13

convenio será en relación al apoyo económico del Ayuntamiento para la entidad.

2. La duración y naturaleza del convenio

La vigencia de este convenio será del siguiente periodo: Entre el 1 de enero del 2021 y el 31 de diciembre del 2021.

Este convenio tiene carácter voluntario y eventual, es libremente revocable y reducible en todo momento, no genera ningún derecho a la obtención otras subvenciones en años posteriores, salvo que se hayan concedido con el carácter de gastos plurianuales, y no se podan a alegar como precedente.

Las subvenciones están afectas al cumplimiento de la finalidad de interés general a que se condicione el otorgamiento y tienen carácter no devolutivo, sin perjuicio del reintegro inherente al incumplimiento de las condiciones y cargas impuestas en el acto de concesión.

En cualquier caso, el Ayuntamiento quedará exento de cualquier responsabilidad civil, mercantil, laboral o de cualquier tipo derivado de las actuaciones a que queden obligadas las personas o la entidad subvencionada.

3. PACTAN

PRIMERO- Derechos y Obligaciones del Ayuntamiento

A. En relación a las equipaciones y las actividades:

El Ayuntamiento ofrecerá el apoyo logístico y la publicidad y difusión necesarios por la realización de las actividades programadas que contribuyen a la promoción de la cultura popular y tradicional.

B. En relación a la gestión económica:

La ayuda económica a la entidad por parte del Ayuntamiento se establece en MIL QUINIENTOS € (1.500 EUROS) anuales correspondientes a la actividad prevista para el año 2021:

- Espectáculo pirotécnico Fiesta Mayor y otros...

Codi Validació: 564J2J652RGERFGHKTJLE7YZP | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 9 de 13

Esta ayuda queda regulado con el Reglamento de convenios y subvenciones del Ayuntamiento de Calaf.

SEGUNDO- Derechos y Obligaciones de la entidad

A. En relación a las equipaciones y las actividades:

Por medio de este convenio se pacta la cesión de uso de los dragones Cucarell y Cucamil, con carácter exclusivo, a la Asociación Diablos del alta Segarra, sin perjuicio de su carácter municipal.
En caso de disolución de la entidad, los dragones pasarán en manos del Ayuntamiento de Calaf.
La entidad se hará responsable de las actividades culturales o recreativas dinamizadas por la propia entidad participando de forma activa en la promoción de la cultura popular y tradicional.
Se hará cargo de la gestión cotidiana de las actividades y de la equipación municipal que utilice y avisará con suficiente antelación al ayuntamiento de posibles reparaciones de averías o desperfectos.
Cumplirá con la normativa de la Ley 26/2015 del 28 de Julio de Protección de la infancia, si se da el caso.

B. En relación a la gestión económica:

Gestionará los ingresos y costes del usuarios en concepto de actividades culturales, recreativas o formativas u otras actividades complementarias, así como, sus obligaciones con hacienda y se hará cargo del costes de fijas, monitorizaciones u otros gastos necesarios para las actividades propias.
La Entidad se compromete a hacer presente en toda la documentación y propaganda gráfica de la entidad, así como los paneles informativos el escudo y el logotipo del Ayuntamiento de Calaf y, especialmente, en aquellos espacios destinados al lucimiento de sus patrocinadores, en una medida superior.
La entidad tendrá que justificar la aplicación de la parte monetaria de la subvención con la

Codi Validació: 564J2J652RGERFGHKTJLE7YZP | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 10 de 13

presentación de los siguientes documentos en los plazos establecidos tal y como marca el capítulo 5 del Reglamento de Convenios y Subvenciones.

• Memoria de la actividad realizada (MODELO DE JUSTIFICACIÓN ANEXO al presente convenio)

• Facturas que justifiquen el importe subvencionado y del valor de los ingresos generados. Estas facturas tendrán que ir a nombre de la entidad o persona suele•licitando, tendrán que hacer referencia a los gastos generados por la actividad objeto de ayuda y tendrán que ser originales o fotocopias compulsadas. Igualmente tendrán que reunir los requisitos técnicos exigidos por las leyes y los reglamentos que regulen las características de las facturas y el de su contenido.

• Un ejemplar de la documentación propia de la actividad y tres ejemplares de la propaganda escrita relativa a la actividad

La documentación justificativa tendrá que ser librada antes del día 31 de diciembre de 2021.

De acuerdo con el Capítulo 6 del Reglamento de Convenios y Subvenciones, el pago de las ayudas otorgadas se hará efectivo previa justificación del gasto e informe del departamento responsable. A pesar de esto, el Ayuntamiento podrá realizar pagos parciales, en función de la actividad que se tenga que realizar.

El articulo 15,1 de la ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno establece que las administraciones públicas tienen que hacer publica, entre otras, la información relativa al control financiero de las subvenciones y las ayudas públicas otorgadas así como la justificación o rendimiento de la cuentas por parte de los beneficiarios de la subvención o ayuda otorgada.

Igualmente, el articulo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, impone obligaciones a las entidades que reciben subvenciones de fondos públicos, entre las cuales destaca el rendimiento de cuentas y el sometimiento de las actuaciones de comprobación propuestas por la autoridad concedente.

Codi Validació: 564J2J652RGERFGHKTJLE7YZP | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPúblico Gestiona | Pàgina 11 de 13

Por ese motivo, las entidades que reciben fondos públicos, como el caso que nos ocupa, procedentes del ayuntamiento, tendrán que presentar con las facturas (que avalen el importe de la subvención concedida) el estado de cuentas de la entidad en fecha límite a diciembre del año en curso.

C. En relación a los recursos humanos y participantes:

Contratará el personal necesario o buscará colaboradores para la dinamización de las actividades realizadas por la entidad, haciéndose responsable de la Seguridad Social de sus trabajadores.
Velará para la seguridad de los participantes y público de los espectáculos pirotécnicos que organice contratando su propio seguro de Responsabilidad Civil y seguro de accidentes personales.

TERCERO-- La firma del presente convenio supone la asistencia obligatoria, para miembros de la junta y personal que estén implicados en actividades con niños y adolescentes, a la formación sin coste de prevención y intervención frente el acoso entre iguales que promoverá el ayuntamiento de Calaf y el Consejo Comarcal. Y que tiene el objetivo de dar herramientas y recursos, así como la asimilación de un protocolo conjunto, al personal acompañante de niños y adolescentes.

CUARTO.-Residuos

La entidad se compromete, en lo posible, a aplicar medidas que permitan, fruto de su actividad interna y de aquellas en las que organice o col•labore, la máxima minimización posible de generación de residuos. En el momento de la justificación, tendrá que exponer qué medidas ha tomado para tender hacia el Residuo Cero y los justificantes correspondientes (facturas, fotografías ...). La entidad podrá suele•licitar asesoramiento en esta materia en el área de medio ambiente del Ayuntamiento.

QUINTO- Vigencia del convenio.
Este convenio se mantendrá vigente hasta las fechas expuestas en el punto número 2 (Duración y Naturaleza del convenio) para la obtención de una ayuda económica. Teniéndose que acordar expresamente su prórroga.

Codi Validació: 564J2J652RGERFGHKTJLE7YZP | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPúblico Gestiona | Pàgina 12 de 13

SEXTO- Causas de revisión y extinción del convenio.

Así las dos partes se obligan en los términos fijados en el documento. El no desempeño de estos términos supondrá la denuncia del presente convenio y, por lo tanto, de su anulación

SÉPTIMO- El importe de éstas subvenciones del presente convenio hiran a cargo de la partida del presupuesto 92400/48000 “subveniones a entidades del presupuesto vigente”

Y porque así conste, lo ratifican y lo firman ambas partes, por duplicado ejemplar y en un solo efecto, en el lugar y fecha indicados al encabezamiento. Doy fe.

Codi Validació: 564J2J652RGERFGHKTJLE7YZP | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 13 de 13